

עין משפט ונר מצוה

קב א מיי פֿט מהל' מאכלות אסורות הל' ג טוש"ע י"ד סי' פו סעיף ז:

קב ג ג ד ה ו מיי' שס הל' ז טור ש"ע שס סעיף ו ז:

קד ז מיי' פ"ז מהלכות תרומות ה' א':

קה ח ט מיי' פ"ט מהל' מאכלות אסורות הלכה ו:



רבינו גרשום

וילף מינה כו'. מאותו גדי עזים ולא נזכר בשך בחלב אלא גדי בחלב אמו: תרי מיעוטי כתיבי עזים העזים. כלומר מצי למיכתב תרוייהו עזים למה כתב העזים כאן עזים אבל במקום אחר שנאמר להוציא את הדם. כלומר שום בישל דם בחלב פטור: ולא בחלב זכר. שיש לו חלב מעט וכך העידו נפגניו שזאז חלב בזכר: ולא בחלב שחוטא. כלומר שהוציאנו מן הדרים חלב לאחר שנשחטה: חלב ומתה מחד קרא נפקא. כלומר מתחלה היה חייב בכבות של חלב משום חלב בישול חייב נמי משום בשך בחלב וכן במתה מתחלה היה חייב משום נבלת בכבות בישול חייב משום בשך בחלב מחד קרא נפקא מחד גדי: דם ושליא פירשא בעמא עיניה. כלומר ולא צריך קרא לאפקי: מנין לכהן טמא שאכל תרומה טמאה. כלומר אם לא היה טמא ואכל תרומה טמאה עובר בלאו כדאשכחן והבשר אשר יגע בכל טמא לא יאכל וכן בתרומה ז' ועכשיו כי נטמא טומאת הגוף אי איסור חל על איסור לית איסור מיתה וליחול על איסור לאו: שאני הכא דגלי רחמנא גדי. כלומר לרבות החלב והמתה: הא דידיה דרביה. כלומר דרביה [סבר] אין איסור חל על איסור:

א) יצמזת דף עג ע"ב מנזאר דמתרומה טמאה לילא איסור לאו רק איסור עשה וע"ש כנשי" ד"ה מה שאין קן בתרומה וכתוס' שס ד"ה ואזכין וי"ע.

קינו:

אַלֵּא לָמָאן דאָמַר שְׁנֵי בְּתוּבִים בּוֹ. טוֹבֵא כְּתִיב אֵלֶּא כּל הִנְהוּ דִּרְבָּקָה חֲשִׁיב לְהוּ כַּחַד וְכֵן הִנְהוּ דִּיהוּדָה כַּחַד:

עֲזִים הָעֲזִים. ט) תימה דכחד מיעוטא סגי וכן לקמן בסוף פרקין (דף קז:):

עַרְ אִיסוּר. צחגס מוחק צקונטרס זאת הגירסא להכי קאמר דקסבר שמואל איסור חל על איסור ^זדאי הוה ס"ל בעלמא דאין איסור חל על איסור אלא הוה יליף מהכא לא הוה מפיק חלב ומתה תרוייהו מחד קרא אלא הוה מוקי קרא צדדמי ולמאי דמשני בצמון דבעלמא קסבר אין איסור חל על איסור נפקי תרוייהו מחד קרא כדפירש צקונט' משום דתרוייהו מין גדי הם: **דָּם לָאו גְּדִי הוּא**. ואם תאמר מכל מקום לא אמעטי אלא מגדי וי"ל דאפילו לא הוה כתיב אלא לא תבשל בשר בחלב אמו הוה ממעטינן דס דלא איקרי בשר כדאמר **צפ' כל שעה** (פסחים דף כג:): כשהותרה נבלה היא וחלצה וגידה הותרה אבל דמה לא קאמר שהותרה דלאו בכלל נבלה היא: **וְשֶׁאֵינִי הָבָא דרבי רחמנא גדי**. אי לאו גדי לא הוה ילפינן שחול איסור בשר בחלב על איסור חלב מדאמרין סוף פרק גיד הנשה (לעיל דף קג). יבא איסור נבלה ואיסור טרפה ויחול על איסור חלב דשאני נבלה דמטמאה וטרפה נמי משום דמתיים דכ"ג אמרינן צוצחים פרק חטאת העוף (דף עג.) והא דאמר צפ' גיד הנשה (לעיל דף קג). דליסור טרפה חל על איסור אכר מידי דהוה לאיסור חלב אע"ג דאכר מן החי מטמא מ"מ כיון דחלב צכרת ואפ"ה חייל עליה כל שכן אאכר מן החי: כיון

"דרבי רחמנא גדי ואיבעית אימא הא ידידיה הא דריביה בעא מיניה רב אחדבוי בר אמי ^ט**מרב המבשל בחלב גדי שלא הניקה מהו א"**ל מדאיצטריכא לשמואל למיזר בחלב אמו ולא בחלב זכר וזכר הוא דלא אתי לכלל אם אבל האי כיון דבא לכלל אם אסור אתמר המבשל חלב בחלב רבי אמי ורבי אסי חד אמר לוקה וחד אמר אינו לוקה לימא בהא קמיפלגי דמ"ד לוקה קסבר איסור חל על איסור ומאן דאמר אינו לוקה קסבר אין איסור חל על איסור לא דכ"ע אין איסור חל על איסור **"האכילה דכ"ע לא פלגי דלא לקי כי פליגי אבשול מ"ד"** ^ללוקה חד איסורא הוא ומ"ד אינו לוקה להכי אפקה רחמנא לאכילה בלשון בישול כיון

כיון דסופינו להציא במשמע גדי אף עגל וטלה כדאמרן לעיל ומדכתב גדי לדרשה אחי חד לחלב ומתה לאשמועינן שיהא איסור חל על איסור ואיתרבו לכו תרוייהו דהא מין גדי הן והי מינייהו מפקת וחד לשליל וחד למעוטי טמאה ולקמן נמי בשמעתין אמרינן שאני הכא דרבי רחמנא גדי אלמא איסור חל על איסור לשמואל הכא מגדי נפקא ליה מריצויה והא דפרריך לקמן וסבר שמואל איסור חל על איסור הא קשיא ליה דמדרכי שמואל חלב ומתה אלמא איסור חל על איסור: דם ושליא לא צעיא קרא למעוטיניהו דהא לאו גדי ניניהו ומהיכא תיתי לאיסורא: **ומסו זו**. בזוכל תרומה צטומאת גופו כתיב דהא לעיל מיניה כתיב איש איש מזרע וגו': **פרע לוו כו'**. אלמא לא אחי איסור טומאת הגוף שהוא צמיתה צדיי שמים וחיל לאיסור טומאת תרומה שאסורה ועומדת עליו באיסור עשה כדמפרש ציצמות צפ' הערל (עג:): מבשערין תאכלנו הטמא והטהור ^[דברים טו] דמשמע טמא וטהור אוכלין בקערה אחת בשר פסולי המוקדשין לאחר פדיונן דאין צהן איסור טומאה וכתיב תאכלנו לזה ולא לאחר כלומר צוה התרתי לטהור לאכול עם הטמא ואע"פ שאוכל בשר טמא שמותר לאכול פסולי המוקדשין בין צטומאת הגוף ובין צטומאת עזמן אבל בתרומה לא התרתי לך לאכול צטומאת עצמה ולאו הכא מכלל עשה עשה. אבל אוכל תרומה צטומאת הגוף מפורש צו לא תעשה דכתיב ^[ויקרא כג] בקדשים לא יאכל וכתיב צתריה וצא השמש וטהר ואחר יאכל וגו' ומוקמינן ליה בתרומה ציצמות (דף עז:): **ה"ג בעלמא סבר שמואל איסור חל על איסור ושאני הכא דגלי רחמנא ומסו זו כי יחללוהו ואצט"א בעלמא קסבר אין איסור חל על איסור ושאני הכא דרבי רחמנא גדי**. ולשון ט) ששמעתי קשיא לי כיון דחד לגופיה הי רבי והי מייתר והא דרשיניהו: **הא דרביה**. רבי ^יאלעזר שאמר לעיל שמואל משמו וכל היכא דקתני משום פלוני לא שמע מפיו אלא מפי אחרים ^עשאמרו מפיו ושמואל לא ראה את רבי ^יאלעזר מימיו דר' ^יאלעזר צחורצן היה ^[גיטין דף טז.] מתלמידי רבן יוחנן בן זכאי ושמואל מדורות האחרונים היה צסוף שנותיו דרכיט: **שלא הניקה**. לא ילדה מעולם ויש לה חלב כשהיא קרובה לימי לידתה מי דייקנין אמו שהיתה אמו כבר או לא: **חד אמר לוקה**. קס"ד דלאכילה קאמר והס' התרו צו משום בשר בחלב: **אין איסור חל על איסור**. ולא נפיק מקרא דלגופיה וקרא יתירא לית לן לרצוי דאיכא למימר חד לרצוי שליל אחא דחד איסור הוא דאיכא וחד למעוטי שליא אחא דלא ס"ל פירשא הוא וצעי קרא למעוטי דאילו למעוטי דם וטמאה לא איצטרריך דכיון דאין איסור חל על איסור מהיכא תיתי לן דליחסרו דצעי למעוטיניהו: **כי פליגי אבשול**. שהרי החלב וכל שאר איסורין לא נאסרו לבשל אלא בשר בחלב הלכך גבי בשול אין כחן אלא איסור בשר בחלב:

כל הבשר פרק שמיני חולין

כאן. פירש לך הכתוב שגדי זה מעזים היה: **הא**. אם לא פירש יש במשמע אף שאר בהמה מדאיצטרריך ציה לפרושי: **ויעלף**. גזירה שוה מיניה מה גדי האמור כאן עזים אף גדי האמור בבשר וחלב עזים הוא: **חרי מיעוטי כתיבי**. ה"א דכתיב בכל חד מיעוטא הוא:

אמר שמואל. קרא יתירא כתיב לדרשה ודרשינן להו. ולקמן פריך תלתא קראי כתיבי ושמואל שיתא דריש: **לרצות אם החלב**. שאם בשל קלב בקלב ואלכו עובר משום חלב ומשום בשר בחלב: **אם המסה**. שאם בשל בשר נבלה בחלב ואלכו עובר משום בשר בחלב ואף על גב דבעלמא אין איסור חל על איסור וכלן הרי קדמו איסור חלב ואיסור נבלה לאיסור בשר בחלב אחא קרא ורביניהו: **להוציא אם הטמאה**. בשר בהמה טמאה בששל אפילו בחלב בהמה טהורה: **ולא בחלב זכר**. שהיה לו חלב מועט מן הדדים כגון אם נשתנה והיו לו דדים: **ולא בחלב שחוטא**. דאמו משמע הראויה להיות אם ולא משנשחטה: **בחלב אמו**. משמע שלא נאסר חלב חלב ממין שנאסר בשר וגדי הא איתרצאי ציה כל בהמה טהורה ולא טמאה הלכך חלב כגדי דהא אמו כתיב וקא ממעט חלב טמאה אפילו הבשר טהור:

איסור חל על איסור. חני שמעתי דגרס ליה והכי פירושו איסור חל על איסור ולא אצטרריך קרא לא לחלב ולא למתה: **מחד קרא**. כלומר מההוא קרא דאתא לגופיה נפקי דאם בשל חלב או בשר נבלה בחלב אף הם במשמע. וקשיא לי הא דאמרין לקמן בצפירקין (דף קטז.) לר"ע משום דלית ליה איסור חל על איסור מייתרי ליה כוליהו תלתא גדי לדרשה ואמרין חלב ומתה לא צריכי קרא והכא לשמואל נמי דלית ליה איסור חל על איסור אמרינן חלב ומתה מחד קרא נפקי ולא מייתרי כוליהו אלא חרי. ונראה דצעי דלא גרסינן להאי קסבר שמואל איסור חל על איסור אלא הכי גרסינן חלב ומתה מחד קרא נפקי כו' דכוליהו תלתא גדי מייתרי לדרשה דהוה ליה למיכתב לא תבשל בחלב אמו כל מי שיש לו חלב אם בהמה אלוהו תלתא גדי לדרשה אחי חד לחלב ומתה לאשמועינן שיהא איסור חל על איסור ואיתרבו לכו תרוייהו דהא מין גדי הן והי מינייהו מפקת וחד לשליל וחד למעוטי טמאה ולקמן נמי בשמעתין אמרינן שאני הכא דרבי רחמנא גדי אלמא איסור חל על איסור לשמואל הכא מגדי נפקא ליה מריצויה והא דפרריך לקמן וסבר שמואל איסור חל על איסור הא קשיא ליה דמדרכי שמואל חלב ומתה אלמא איסור חל על איסור: דם ושליא לא צעיא קרא למעוטיניהו דהא לאו גדי ניניהו ומהיכא תיתי לאיסורא: **ומסו זו**. בזוכל תרומה צטומאת גופו כתיב דהא לעיל מיניה כתיב איש איש מזרע וגו': **פרע לוו כו'**. אלמא לא אחי איסור טומאת הגוף שהוא צמיתה צדיי שמים וחיל לאיסור טומאת תרומה שאסורה ועומדת עליו באיסור עשה כדמפרש ציצמות צפ' הערל (עג:): מבשערין תאכלנו הטמא והטהור ^[דברים טו] דמשמע טמא וטהור אוכלין בקערה אחת בשר פסולי המוקדשין לאחר פדיונן דאין צהן איסור טומאה וכתיב תאכלנו לזה ולא לאחר כלומר צוה התרתי לטהור לאכול עם הטמא ואע"פ שאוכל בשר טמא שמותר לאכול פסולי המוקדשין בין צטומאת הגוף ובין צטומאת עזמן אבל בתרומה לא התרתי לך לאכול צטומאת עצמה ולאו הכא מכלל עשה עשה. אבל אוכל תרומה צטומאת הגוף מפורש צו לא תעשה דכתיב ^[ויקרא כג] בקדשים לא יאכל וכתיב צתריה וצא השמש וטהר ואחר יאכל וגו' ומוקמינן ליה בתרומה ציצמות (דף עז:): **ה"ג בעלמא סבר שמואל איסור חל על איסור ושאני הכא דגלי רחמנא ומסו זו כי יחללוהו ואצט"א בעלמא קסבר אין איסור חל על איסור ושאני הכא דרבי רחמנא גדי**. ולשון ט) ששמעתי קשיא לי כיון דחד לגופיה הי רבי והי מייתר והא דרשיניהו: **הא דרביה**. רבי ^יאלעזר שאמר לעיל שמואל משמו וכל היכא דקתני משום פלוני לא שמע מפיו אלא מפי אחרים ^עשאמרו מפיו ושמואל לא ראה את רבי ^יאלעזר מימיו דר' ^יאלעזר צחורצן היה ^[גיטין דף טז.] מתלמידי רבן יוחנן בן זכאי ושמואל מדורות האחרונים היה צסוף שנותיו דרכיט: **שלא הניקה**. לא ילדה מעולם ויש לה חלב כשהיא קרובה לימי לידתה מי דייקנין אמו שהיתה אמו כבר או לא: **חד אמר לוקה**. קס"ד דלאכילה קאמר והס' התרו צו משום בשר בחלב: **אין איסור חל על איסור**. ולא נפיק מקרא דלגופיה וקרא יתירא לית לן לרצוי דאיכא למימר חד לרצוי שליל אחא דחד איסור הוא דאיכא וחד למעוטי שליא אחא דלא ס"ל פירשא הוא וצעי קרא למעוטי דאילו למעוטי דם וטמאה לא איצטרריך דכיון דאין איסור חל על איסור מהיכא תיתי לן דליחסרו דצעי למעוטיניהו: **כי פליגי אבשול**. שהרי החלב וכל שאר איסורין לא נאסרו לבשל אלא בשר בחלב הלכך גבי בשול אין כחן אלא איסור בשר בחלב:

ומר

מסורת הש"ס

- ↑ וקדושין כד. וש"נ.
- ↑ מכר לקמן קטז.
- ↑ לקמן קיד. קטז. ולעיל קא. יצמזת לב. קדושין עז: סנהדרין פא. כריתות יד. יד: כג. מעילה טז.
- ↑ סנהדרין פג. ס) ז"ל אלוטור.) ויצמזת יג:.) וזה דלא יליף מבשר ד"ה ת"ל שבת האל.)
- ↑ ז"ל מרבא.) ט) כס"א: ולשון.) י) ז"ל אלוטור.)
- ↑ ב"מ פה.) ז) ז"ל אס.) ט) נשי תוס' יומא ס. ד"ה תרי ומש"ש בלדו.)
- ↑ ע"י ש"ר א.



תורה אור השלם

- ↑ ראת ערות גדיי העזים הליבשה על גדייו ועל חלקת צוארה:
- ↑ ושמרו את משמרתיו ולא ישאו עקרו חטא ויתרו בו כי יחלקוהו אני יי מקדשך: ויקרא כב ט



גדיון הש"ס

נב' שאניו במיתה שנאמר. עי יצמות דף ז ע"א רש"י ד"ה תרומה טמאה ונגיטין דף נד ע"א ברש"י ד"ה דאכל מיניה וי"ע ועי' לעיל דף קא ע"א תוס' ד"ה כנעמא ועי' פ"א משנה ג' דפרה וצ"ש שם: רש"י ד"ה הא דרביה וכו' שאמרו וכו'. עי' צ"ח דף קד ע"ב ברש"ים ד"ה משום ר"י:



מוסף רש"י

וכל שני בחובין הבאין באחד אין מלמדיו. מכלא כתיב אחד וגמור כולה מיניה (קדושין כד.) מדאיכר כתיבי לחדק ולא ילפא מתצריה שמע מינה דוקא הני קאמר (פסחים סח.)